

개선 요구

1. 제 목 : 구직자 제출 채용서류 파기에 관한 사항
2. 관계기관 : @실
3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 신규 직원을 채용할 때, 채용공고를 통해 구직자로부터 입사지원서 등 관련 서류를 제출받고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「채용절차의 공정화에 관한 법률」 제11조(채용서류의 반환 등)제4항에 따르면, 구인자는 대통령령으로 정한 반환의 청구기간이 지난 경우 및 채용서류를 반환하지 아니한 경우에는 「개인정보 보호법」에 따라 채용서류를 파기하도록 정하고 있습니다.

그리고 같은 법 시행령 제4조(채용서류의 반환 청구기간)에서는 법 제11조제4항에 따른 채용서류의 반환 청구기간은 구직자의 채용 여부가 확정된 날 이후 14일부터 180일까지 기간의 범위에서 구인자가 정한 기간으로 한다고 하였습니다.

따라서 우리 공단은 구직자가 제출한 채용서류의 보존기간을 14일부터 180일 사이에서 정하고, 정한 기간이 지나면 지체없이 파기하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 우리 공단의 구직자가 제출한 채용서류의 보존 실태를 확인한 결과, [표 1]과 같이 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제16조 및 공단 「채용업무시행세칙」 제4조의 채용관련 문서를 영구적으로 보존한다는 규정에 따라 영구적으로 보존하면서 채용공고에만 14일 ~ 60일 후 파기한다고 공고하고 있습니다.

[표 1] 구직자가 제출한 채용서류 보존 현황

구분		a	b	c	d	e	f	g
규정·지침		X	X	X	X	X	X	X
채용공고		14일에서 60일	14일 또는 30일	30일	14일	30일	30일	14일
실태	채용 사이트	6개월에서 3년	인사담당 요청 시 삭제	인사담당 요청 시 삭제	인사담당 요청 시 삭제	인사담당 요청 시 삭제	용역계약 기간 종료 후 파기	인사담당 요청 시 삭제
	자체 e-mail	해당없음	담당자 컴퓨터로 전송 후 파기	담당자 컴퓨터로 전송 후 파기	영구보존	영구보존	영구보존	영구보존
	담당자 컴퓨터 등	영구보존	영구보존	영구보존	영구보존	영구보존	영구보존	영구보존

※ 참고사항(관계부처 유선질의 내용)

고용노동부 공정채용기반과(채용절차법 담당)	
·오프라인 서류가 아닌 e-mail 등으로 받은 파일도 삭제하여야 함	
기획재정부 공공정책국 윤리경영과(준정부 경영지침 제16조 담당)	
·영구 보존하여야 하는 채용서류를 구체적으로 정한 것은 없고, 채용비리 발생 시 조사를 위한 관계서류를 보존하면 될 것 ·법에 파기하여야 한다는 내용이 있으면 경영지침보다는 법이 우선하므로 법을 따라야 함	

4. 관계기관 의견

@실은 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ AA이사는

- 관계법령을 준수하여 구직자가 제출한 채용서류가 파기될 수 있도록 「채용 업무시행세칙」을 개정하여 주시기 바랍니다.(개선)